劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：可以签署
- 风险主题数（聚合后）：0
- 规则级审查命中数：0
- 重大风险数量：0
- 中等风险数量：0
- 低风险数量：0
- 需要真正修改的风险数：0
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：0
- 可选优化数：0
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

审查覆盖统计

- 已覆盖：15 项
- 部分覆盖：0 项
- 缺失：0 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：5 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

二、核心风险摘要

- 未发现需要优先处理的高风险或重大经济后果事项。

三、建议优先修改

- 暂无必须或优先修改事项。

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
- 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

- 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

- EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：乙方（签字）：周航；全文；甲方（盖章）：北京星云数字科技有限公司；五、（2）
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：乙方（签字）：周航
• 原文片段：“乙方（签字）：周航 性别：男 居民身份证号码：110108199602157836
家庭住址：北京市昌平区回龙观街道龙泽苑18号楼602室 联系电话：13800007856 签字日期：2026年9月8日”
• 位置描述：合同正文，乙方（签字）：周航第1句

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：一、第3项；一、第1项；一、第2项；八、第2项；十二、其他
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期；具体工作任务；任务完成或验收作为终止节点。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：一、第3项
• 原文片段：“3、以完成一定工作任务为期限的劳动合同。 本合同于 2026年9月10日 生效，以完成
“北京星云数字科技有限公司连锁门店信息化系统部署项目” 为工作任务。 双方确认，本合同约定工作任务包括：
完成北京市20家直营网点的收银系统、库存管理系统及门店网络设备部署；
完成相关软件安装、设备连接、系统参数配置和基础数据初始化； 完成20家门店的现场测试及故障整改；...”
• 位置描述：合同正文，一、第3项第1句

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未建立实际试用期安排；明确不设试用期或任务期限合同不要求补充试用期要素。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：二、第1项；二、（5）
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：二、第1项
• 原文片段：“1、甲方根据工作需要，安排乙方在 实施工程师 岗位从事
门店信息化系统部署、设备安装调试、系统测试、现场技术支持及用户培训 工作。”
• 位置描述：合同正文，二、第1项第1句

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：三、（1）；三、（3）；五、（3）
• 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：三、（1）
• 原文片段：“（1）标准工时制；”
• 位置描述：合同正文，三、（1）第1句

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：四、劳动报酬；四、第1项
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：四、劳动报酬
• 原文片段：“四、劳动报酬 甲方于每月 10日 前通过 银行转账 方式支付乙方上一个自然月工资。”
• 位置描述：合同正文，四、劳动报酬第1句

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：五、第1项
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：五、第1项
• 原文片段：“1、甲方按照国家及北京市有关规定，为乙方依法参加社会保险并缴纳社会保险费。
依法应由乙方个人承担的社会保险费用，由甲方依法从乙方工资中代扣代缴。”
• 位置描述：合同正文，五、第1项第1句

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：六、第1项
• 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：六、第1项
• 原文片段：“1、甲方应根据工作需要，对乙方进行岗前安全生产教育，并为乙方提供必要的劳动条件、劳动工具及必要的安全防护用品，依法制定工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。”
• 位置描述：合同正文，六、第1项第1句

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：八、第1项
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：八、第1项
• 原文片段：“甲乙双方解除劳动合同的，按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律法规执行。”
• 位置描述：合同正文，八、第1项第1句

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：八、第4项
• 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：八、第4项
• 原文片段：“4、依法需要向乙方支付经济补偿的，甲方按照法律规定支付。”
• 位置描述：合同正文，八、第4项第1句

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：十一、劳动争议处理
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：十一、劳动争议处理
• 原文片段：“调解不成或者一方不愿调解的，可以依法向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。”
• 位置描述：合同正文，十一、劳动争议处理第1句

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。